

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1131/2542

บริษัท แอปป์โฮมส์ จำกัด
นาย อา จินต์ ชื่อ ตรง กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 23

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 26, มาตรา
54 วรรคแรก

การอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลแรงงานไปยัง ศาลฎีกาต้องอุทธรณ์ภายใน 15 วัน ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานฯ มาตรา 54 วรรคหนึ่ง และเหตุในการขยายระยะเวลาอุทธรณ์ มาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวได้บัญญัติไว้เป็นการเฉพาะแล้วไม่อาจนำประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 23 ซึ่งเป็นบทบัญญัติทั่วไปมาใช้บังคับโดยอนุโลมตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานฯ มาตรา 31 ได้ ในการยื่นหรือขยายระยะเวลาอุทธรณ์ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานฯ มาตรา 54 วรรคหนึ่งมาตรา 26 ได้วางหลักเกณฑ์ว่าศาลแรงงานจะกระทำได้อต่อเมื่อ มีความจำเป็นและเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมเท่านั้นไม่ได้กำหนดว่าจะต้องมีพฤติการณ์พิเศษตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 23 จำเลยที่ 2 อ้างว่าหลังจากศาลแรงงานกลางพิพากษาแล้ว ได้ยื่นคำแถลงขอคัดคำพิพากษาดังแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2541 แต่เจ้าหน้าที่ศาลแจ้งว่ายังพิมพ์ไม่เสร็จและผู้พิพากษายังไม่ได้ลงลายมือชื่อจึงขอคัดไม่ได้ จำเลยที่ 2 ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ศาลเพื่อขอรับสำเนาคำพิพากษาลดมา จนกระทั่งวันที่ 3 พฤศจิกายน 2541 จำเลยที่ 2 จึงได้รับสำเนาคำพิพากษา อันเป็นเวลาล่วงเลยกำหนด

เวลาที่จะยื่นอุทธรณ์ซึ่งหากคำร้อง ของ จำเลยที่ 2 เป็นความจริง จำเลยที่ 2 ก็ไม่อาจยื่นอุทธรณ์ได้ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้ทราบคำพิพากษานั้น ถือได้ว่ามีความจำเป็น และเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมที่ศาลแรงงานจะพึง ขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์ให้แก่จำเลยที่ 2 การที่จำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์ หลังจากครบกำหนดแล้ว ยังถือไม่ได้ว่าจำเลยที่ 2 สละสิทธิในการอุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางชอบที่จะไต่สวนคำร้อง ของ จำเลยที่ 2 ว่าเป็นความจริงหรือไม่ต่อไป

คดีสืบเนื่องจากโจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันชำระค่าเสียหายจำนวน 120,000 บาท แก่โจทก์จากการละเมิดเนื่องจากการทำงานของจำเลยที่ 1 ผู้เป็นลูกจ้างและจากจำเลยที่ 2 ผู้ค้าประกัน จำเลยที่ 1 ขาดนัดและขาดนัดพิจารณาจำเลยที่ 2 ให้การว่า ฟ้องโจทก์เคลือบคลุม จำเลยที่ 1 ชำระเงินที่ยักยอกให้แก่โจทก์แล้ว สัญญาค้าประกันเป็นเอกสารปลอมขอให้ยกฟ้อง ต่อมาวันที่ 8 ตุลาคม 2541 ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้วพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินจำนวน 120,000 บาทแก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับถัดจากวันที่ 30 กรกฎาคม 2540 จนกว่าชำระเสร็จ

จำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องฉบับลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2541ขอขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์ออกไป 20 วัน นับแต่วันที่ 23ตุลาคม 2541 ซึ่งเป็นวันครบกำหนดโดยอ้างเหตุว่าหลังจากศาลแรงงานกลางพิพากษาแล้ววันที่ 9 ตุลาคม 2541 จำเลยที่ 2ยื่นคำแถลงขอคัดคำพิพากษาคำเบิกความของพยานโจทก์และพยานจำเลยที่ 2แต่เจ้าหน้าที่ศาลแจ้งว่ายังพิมพ์คำพิพากษาไม่เสร็จ จำเลยที่ 2ติดต่อเพื่อขอรับสำเนาคำพิพากษาดลอดมา จนกระทั่งวันที่ 3พฤศจิกายน 2541 จำเลยที่ 2 ได้รับสำเนาคำ

พิพากษาของศาลแรงงานกลาง อันเป็นเวลาล่วงเลยกำหนดเวลาที่จำเลยที่ 2 จะยื่นอุทธรณ์ไปแล้ว กรณีมีความจำเป็นและเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมที่จำเลยที่ 2 จะขอขยายระยะเวลาอุทธรณ์ดังกล่าว

ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งว่า ไม่มีเหตุจำเป็นว่าเหตุใดจำเลยที่ 2 จึงไม่ยื่นขอขยายเวลาในกำหนดและไม่ปรากฏว่าหากศาลไม่ให้ขยายเวลาจะเสียความยุติธรรมอย่างไร ยกคำร้อง

จำเลยที่ 2 อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า "คดีมีประเด็นต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยที่ 2 ว่า กรณีมีเหตุขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์ให้แก่จำเลยที่ 2 หรือไม่ เห็นว่าการอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลแรงงานไปยังศาลฎีกาต้องอุทธรณ์ภายใน 15 วัน ตามมาตรา 54 วรรคหนึ่ง เป็นอุทธรณ์ตามระยะเวลาที่พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 กำหนดไว้ ในกรณีนี้ มาตรา 26 ได้บัญญัติไว้เป็นการเฉพาะแล้วจึงไม่อาจนำประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 23 ซึ่งเป็นบทบัญญัติทั่วไปมาใช้บังคับโดยอนุโลมตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 31 ได้ แต่ มาตรา 26 แห่งบทกฎหมายดังกล่าวบัญญัติว่าศาลแรงงานมีอำนาจยื่นหรือขยายได้ตามความจำเป็นและเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม เห็นได้ว่า ในการยื่นหรือขยายระยะเวลาอุทธรณ์ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 54 วรรคหนึ่ง ดังกล่าว มาตรา 26 ได้วางหลักเกณฑ์ว่าศาลแรงงานจะกระทำได้อต่อเมื่อมีความจำเป็นและเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมเท่านั้น มิได้กำหนดว่าจะต้องมีพฤติการณ์พิเศษดังที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 23 แต่อย่างใด แม้ข้อเท็จจริงปรากฏ

ว่าจำเลยที่ 2 ทราบการอ่านคำพิพากษาศาลแรงงานกลางตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2541 ซึ่งจำเลยที่ 2 ต้องยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์ภายใน 15 วัน นับแต่วันดังกล่าวก็ตาม แต่ตามคำร้องของจำเลยที่ 2 ฉบับลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2541 จำเลยที่ 2 อ้างว่าหลังจากศาลแรงงานกลางพิพากษาแล้วจำเลยที่ 2 ยื่นคำแถลงขอคัดคำพิพากษาดังตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2541 เจ้าหน้าที่ศาลแจ้งว่ายังพิมพ์คำพิพากษาไม่เสร็จและผู้พิพากษายังมิได้ลงลายมือชื่อจึงขอคัดไม่ได้จำเลยที่ 2 ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ศาลเพื่อขอรับสำเนาคำพิพากษาลงมาจนกระทั่งวันที่ 3 พฤศจิกายน 2541 จำเลยที่ 2 จึงได้รับสำเนาคำพิพากษาศาลแรงงานกลางอันเป็นเวลาล่วงเลยกำหนดเวลาที่จำเลยที่ 2 จะยื่นอุทธรณ์ไปแล้ว เห็นได้ว่า หากข้อความตามคำร้องดังกล่าวของจำเลยที่ 2 เป็นความจริง จำเลยที่ 2 ก็ไม่อาจยื่นอุทธรณ์ได้ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้ทราบคำพิพากษานั้น กรณีถือได้ว่ามีความจำเป็นและเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมที่ศาลแรงงานกลางจะพึงขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์ให้แก่จำเลยที่ 2 การที่จำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์หลังจากครบกำหนดแล้วยังถือไม่ได้ว่าจำเลยที่ 2 สละสิทธิในการอุทธรณ์ชอบที่ศาลแรงงานกลางจะไต่สวนคำร้องดังกล่าวของจำเลยที่ 2 ว่าเป็นความจริงหรือไม่ที่ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งว่าไม่มีเหตุจำเป็นว่าเหตุใดที่จำเลยที่ 2 จึงไม่ยื่นขอขยายเวลาในกำหนดและไม่ปรากฏว่าหากศาลไม่ให้ขยายเวลาจะเสียความยุติธรรมอย่างไรให้ยกคำร้องโดยมิได้ไต่สวนคำร้องดังกล่าวก่อนนั้น "ไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกาอุทธรณ์ของจำเลยที่ 2 ฟังขึ้น"

พิพากษายกคำสั่งศาลแรงงานกลางลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2541 ให้ศาลแรงงานกลางไต่สวนคำร้อง ของ จำเลยที่ 2 ฉบับลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2541 แล้วมีคำสั่งใหม่ตามรูปคดี

(วิรัตน์ ลัทธพิวงศกร-เสมอ อินทรศักดิ์-ประมาณ ดียะไพบุญย์สิน)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ